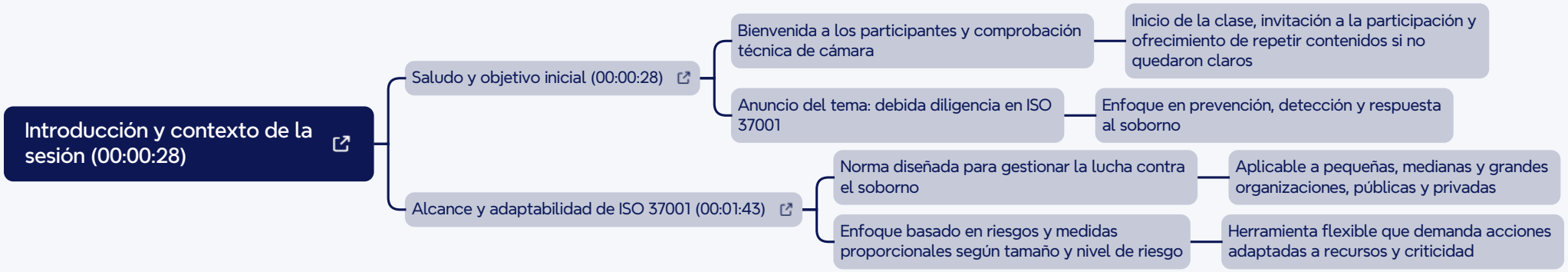
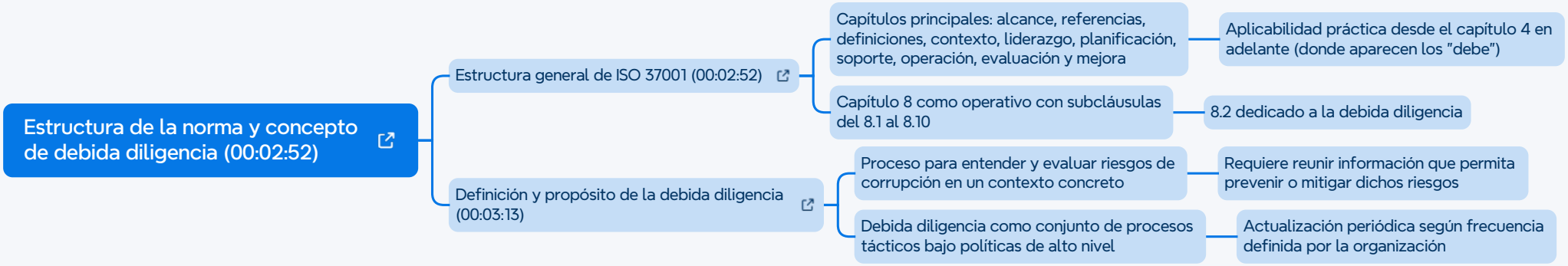
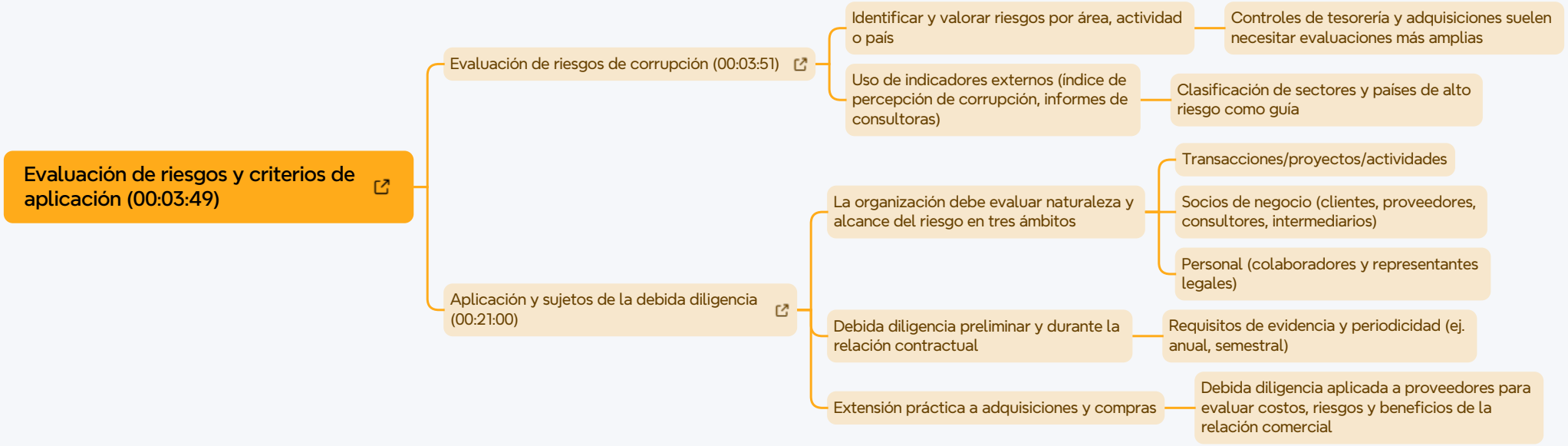
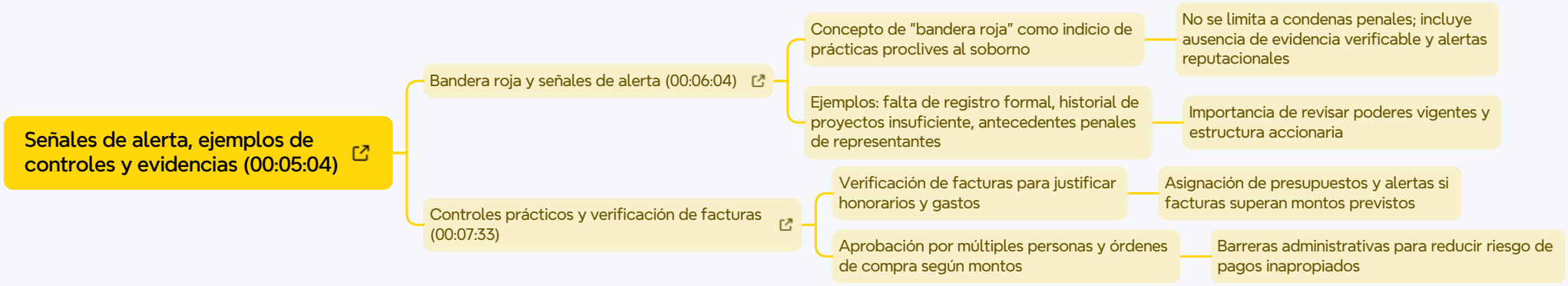
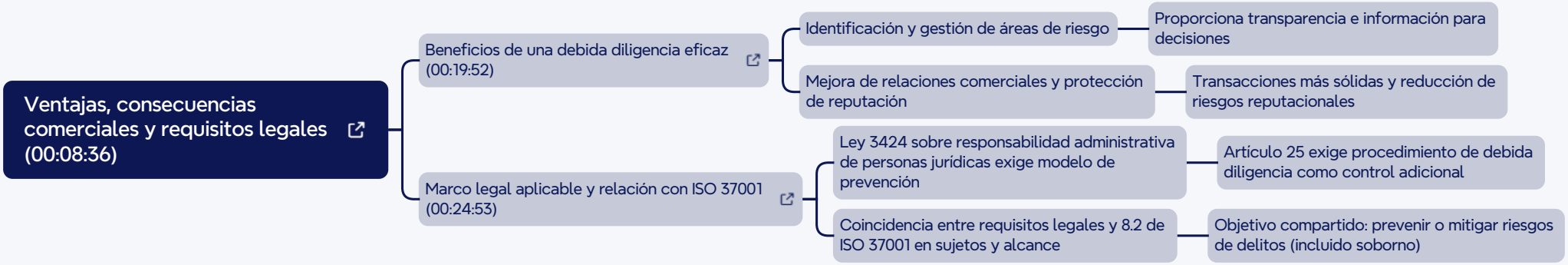

EDU MIN
CLASE 39: PRÁCTICAS DE COMPRAS SOSTENIBLES EN LA MINERÍA - 2DA PARTE
Introducción y contexto de la sesión (00:00:28)
10
Estructura de la norma y concepto de debida diligencia (00:02:52)
10
Evaluación de riesgos y criterios de aplicación (00:03:49)
14
Señales de alerta, ejemplos de controles y evidencias (00:05:04)
10
Ventajas, consecuencias comerciales y requisitos legales (00:08:36)
10
Ejemplos y casos prácticos presentados en videos (00:08:59)
10
Implementación práctica: pasos y criterios (00:27:17)
16
Fuentes de verificación y herramientas (00:34:21)
12
Integración práctica: preguntas finales y lecciones aprendidas (02:00:04)
30
Sesión de preguntas destacadas y respuestas prácticas (01:46:54)
10
Casos prácticos, urgencias y soluciones operativas (01:39:34)
15
Datos, documentos y buenas prácticas operativas (01:37:13)
20
Debida diligencia aplicada a proveedores: webinar y regulaciones regionales (01:18:50)
18
Control interno, canales y rol del empleado (00:56:54)
12
Recomendaciones finales y cierre (00:36:25)
11

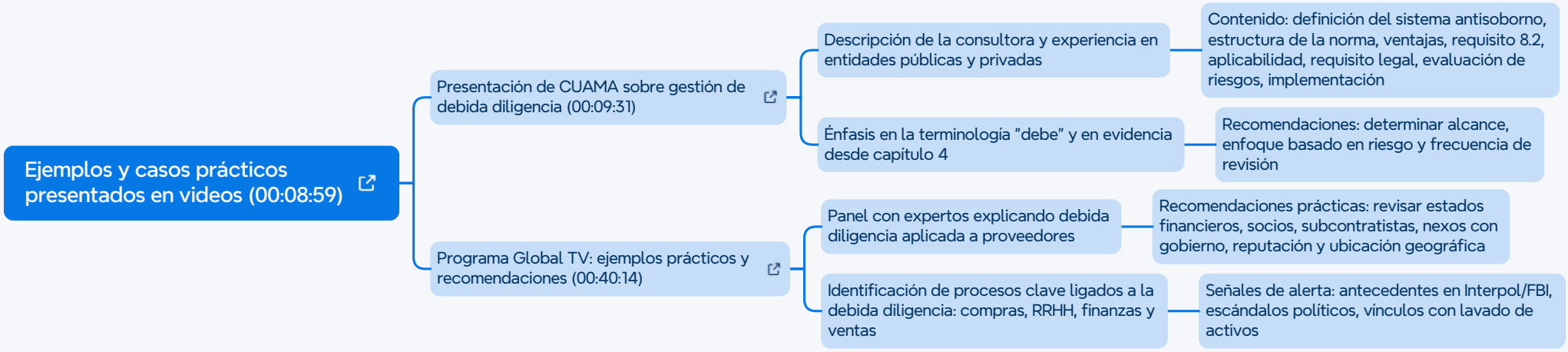

Introducción y contexto de la sesión (00:00:28)
Saludo y objetivo inicial (00:00:28)
Bienvenida a los participantes y comprobación técnica de cámara
Inicio de la clase, invitación a la participación y ofrecimiento de repetir contenidos si no quedaron claros
Anuncio del tema: debida diligencia en ISO 37001
Enfoque en prevención, detección y respuesta al soborno
Alcance y adaptabilidad de ISO 37001 (00:01:43)
Norma diseñada para gestionar la lucha contra el soborno
Aplicable a pequeñas, medianas y grandes organizaciones, públicas y privadas
Enfoque basado en riesgos y medidas proporcionales según tamaño y nivel de riesgo
Herramienta flexible que demanda acciones adaptadas a recursos y criticidad

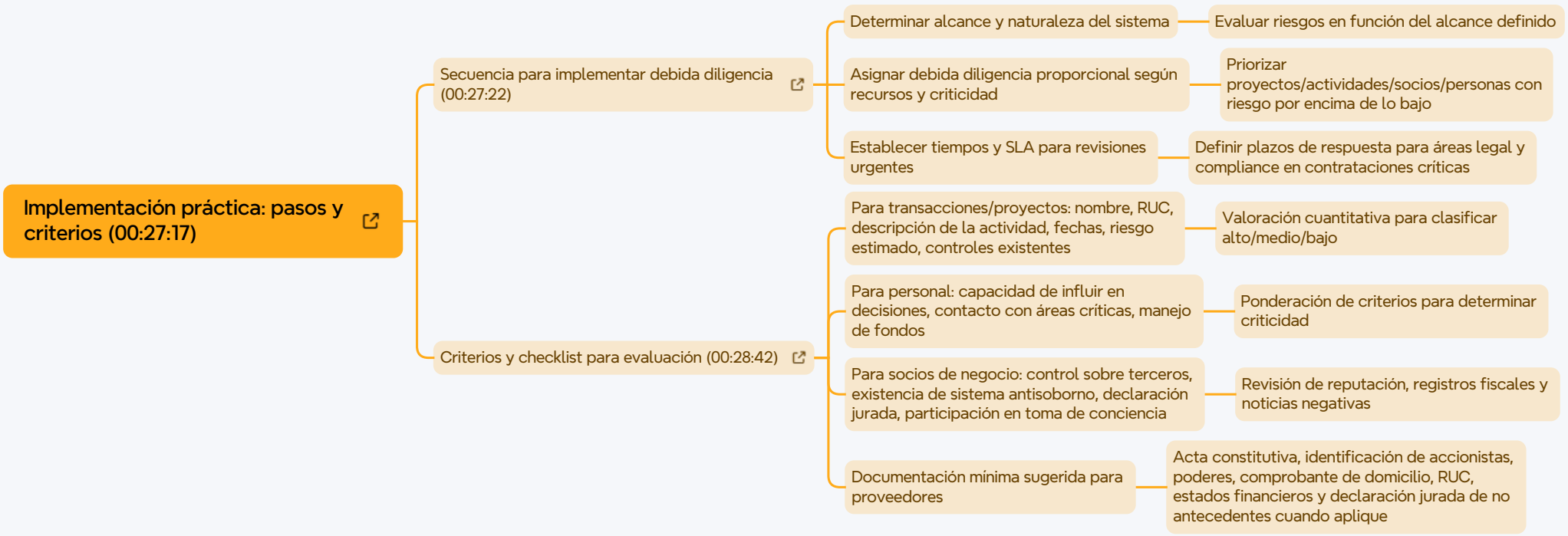

Estructura de la norma y concepto de debida diligencia (00:02:52)
Estructura general de ISO 37001 (00:02:52)
Capítulos principales: alcance, referencias, definiciones, contexto, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación y mejora
Aplicabilidad práctica desde el capítulo 4 en adelante (donde aparecen los "debe")
Capítulo 8 como operativo con subcláusulas del 8.1 al 8.10
8.2 dedicado a la debida diligencia
Definición y propósito de la debida diligencia (00:03:13)
Proceso para entender y evaluar riesgos de corrupción en un contexto concreto
Requiere reunir información que permita prevenir o mitigar dichos riesgos
Debida diligencia como conjunto de procesos tácticos bajo políticas de alto nivel
Actualización periódica según frecuencia definida por la organización

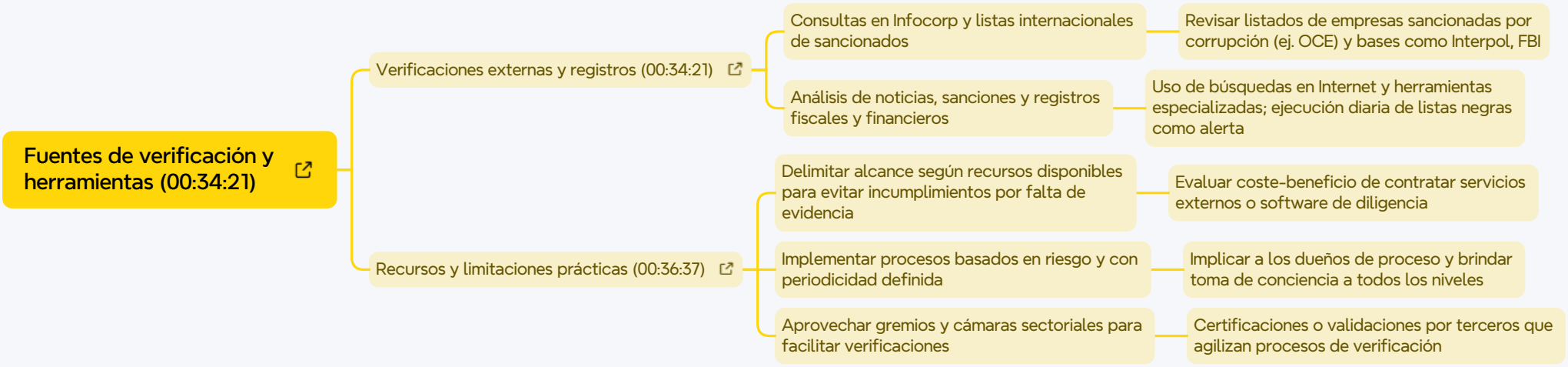

Evaluación de riesgos y criterios de aplicación (00:03:49)
Evaluación de riesgos de corrupción (00:03:51)
Identificar y valorar riesgos por área, actividad o país
Controles de tesorería y adquisiciones suelen necesitar evaluaciones más amplias
Uso de indicadores externos (índice de percepción de corrupción, informes de consultoras)
Clasificación de sectores y países de alto riesgo como guía
Aplicación y sujetos de la debida diligencia (00:21:00)
La organización debe evaluar naturaleza y alcance del riesgo en tres ámbitos
Transacciones/proyectos/actividades
Socios de negocio (clientes, proveedores, consultores, intermediarios)
Personal (colaboradores y representantes legales)
Debida diligencia preliminar y durante la relación contractual
Requisitos de evidencia y periodicidad (ej. anual, semestral)
Extensión práctica a adquisiciones y compras
Debida diligencia aplicada a proveedores para evaluar costos, riesgos y beneficios de la relación comercial

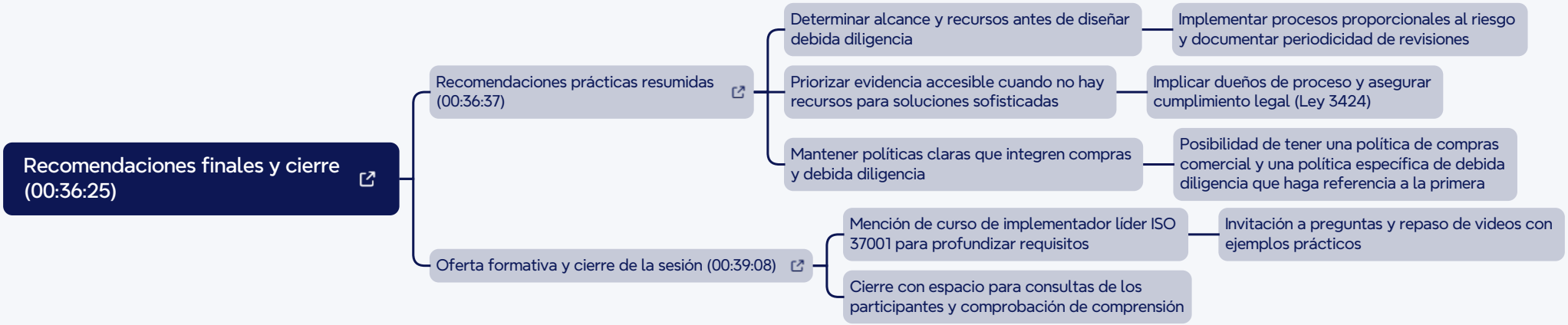

Señales de alerta, ejemplos de controles y evidencias (00:05:04)
Bandera roja y señales de alerta (00:06:04)
Concepto de "bandera roja" como indicio de prácticas proclives al soborno
No se limita a condenas penales; incluye ausencia de evidencia verificable y alertas reputacionales
Ejemplos: falta de registro formal, historial de proyectos insuficiente, antecedentes penales de representantes
Importancia de revisar poderes vigentes y estructura accionaria
Controles prácticos y verificación de facturas (00:07:33)
Verificación de facturas para justificar honorarios y gastos
Asignación de presupuestos y alertas si facturas superan montos previstos
Aprobación por múltiples personas y órdenes de compra según montos
Barreras administrativas para reducir riesgo de pagos inapropiados

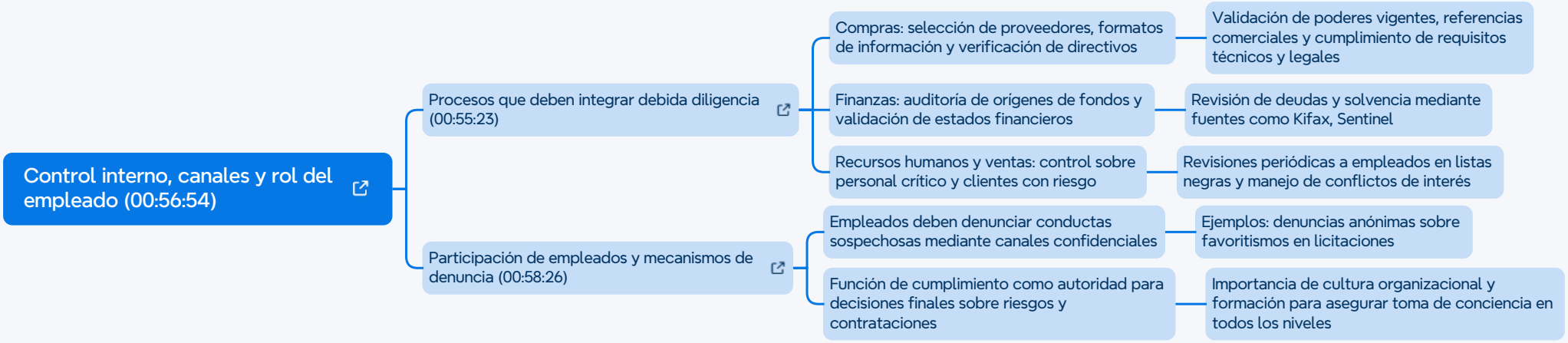

Ventajas, consecuencias comerciales y requisitos legales (00:08:36)
Beneficios de una debida diligencia eficaz (00:19:52)
Identificación y gestión de áreas de riesgo
Proporciona transparencia e información para decisiones
Mejora de relaciones comerciales y protección de reputación
Transacciones más sólidas y reducción de riesgos reputacionales
Marco legal aplicable y relación con ISO 37001 (00:24:53)
Ley 3424 sobre responsabilidad administrativa de personas jurídicas exige modelo de prevención
Artículo 25 exige procedimiento de debida diligencia como control adicional
Coincidencia entre requisitos legales y 8.2 de ISO 37001 en sujetos y alcance
Objetivo compartido: prevenir o mitigar riesgos de delitos (incluido soborno)


Ejemplos y casos prácticos presentados en videos (00:08:59)
Presentación de CUAMA sobre gestión de debida diligencia (00:09:31)
Descripción de la consultora y experiencia en entidades públicas y privadas
Contenido: definición del sistema antisoborno, estructura de la norma, ventajas, requisito 8.2, aplicabilidad, requisito legal, evaluación de riesgos, implementación
Énfasis en la terminología "debe" y en evidencia desde capítulo 4
Recomendaciones: determinar alcance, enfoque basado en riesgo y frecuencia de revisión
Programa Global TV: ejemplos prácticos y recomendaciones (00:40:14)
Panel con expertos explicando debida diligencia aplicada a proveedores
Recomendaciones prácticas: revisar estados financieros, socios, subcontratistas, nexos con gobierno, reputación y ubicación geográfica
Identificación de procesos clave ligados a la debida diligencia: compras, RRHH, finanzas y ventas
Señales de alerta: antecedentes en Interpol/FBI, escándalos políticos, vínculos con lavado de activos


Implementación práctica: pasos y criterios (00:27:17)
Secuencia para implementar debida diligencia (00:27:22)
Determinar alcance y naturaleza del sistema
Evaluar riesgos en función del alcance definido
Asignar debida diligencia proporcional según recursos y criticidad
Priorizar proyectos/actividades/socios/personas con riesgo por encima de lo bajo
Establecer tiempos y SLA para revisiones urgentes
Definir plazos de respuesta para áreas legal y compliance en contrataciones críticas
Criterios y checklist para evaluación (00:28:42)
Para transacciones/proyectos: nombre, RUC, descripción de la actividad, fechas, riesgo estimado, controles existentes
Valoración cuantitativa para clasificar alto/medio/bajo
Para personal: capacidad de influir en decisiones, contacto con áreas críticas, manejo de fondos
Ponderación de criterios para determinar criticidad
Para socios de negocio: control sobre terceros, existencia de sistema antisoborno, declaración jurada, participación en toma de conciencia
Revisión de reputación, registros fiscales y noticias negativas
Documentación mínima sugerida para proveedores
Acta constitutiva, identificación de accionistas, poderes, comprobante de domicilio, RUC, estados financieros y declaración jurada de no antecedentes cuando aplique


Fuentes de verificación y herramientas (00:34:21)
Verificaciones externas y registros (00:34:21)
Consultas en Infocorp y listas internacionales de sancionados
Revisar listados de empresas sancionadas por corrupción (ej. OCE) y bases como Interpol, FBI
Análisis de noticias, sanciones y registros fiscales y financieros
Uso de búsquedas en Internet y herramientas especializadas; ejecución diaria de listas negras como alerta
Recursos y limitaciones prácticas (00:36:37)
Delimitar alcance según recursos disponibles para evitar incumplimientos por falta de evidencia
Evaluar coste-beneficio de contratar servicios externos o software de diligencia
Implementar procesos basados en riesgo y con periodicidad definida
Implicar a los dueños de proceso y brindar toma de conciencia a todos los niveles
Aprovechar gremios y cámaras sectoriales para facilitar verificaciones
Certificaciones o validaciones por terceros que agilizan procesos de verificación


Recomendaciones finales y cierre (00:36:25)
Recomendaciones prácticas resumidas (00:36:37)
Determinar alcance y recursos antes de diseñar debida diligencia
Implementar procesos proporcionales al riesgo y documentar periodicidad de revisiones
Priorizar evidencia accesible cuando no hay recursos para soluciones sofisticadas
Implicar dueños de proceso y asegurar cumplimiento legal (Ley 3424)
Mantener políticas claras que integren compras y debida diligencia
Posibilidad de tener una política de compras comercial y una política específica de debida diligencia que haga referencia a la primera
Oferta formativa y cierre de la sesión (00:39:08)
Mención de curso de implementador líder ISO 37001 para profundizar requisitos
Invitación a preguntas y repaso de videos con ejemplos prácticos
Cierre con espacio para consultas de los participantes y comprobación de comprensión

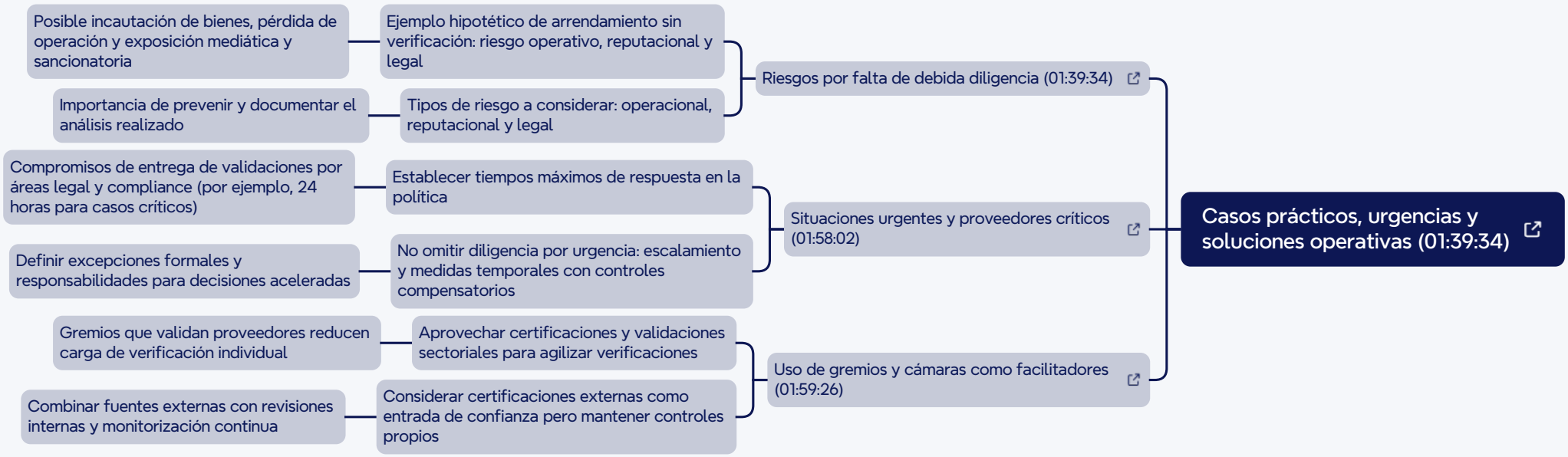

Control interno, canales y rol del empleado (00:56:54)
Procesos que deben integrar debida diligencia (00:55:23)
Compras: selección de proveedores, formatos de información y verificación de directivos
Validación de poderes vigentes, referencias comerciales y cumplimiento de requisitos técnicos y legales
Finanzas: auditoría de orígenes de fondos y validación de estados financieros
Revisión de deudas y solvencia mediante fuentes como Kifax, Sentinel
Recursos humanos y ventas: control sobre personal crítico y clientes con riesgo
Revisiones periódicas a empleados en listas negras y manejo de conflictos de interés
Participación de empleados y mecanismos de denuncia (00:58:26)
Empleados deben denunciar conductas sospechosas mediante canales confidenciales
Ejemplos: denuncias anónimas sobre favoritismos en licitaciones
Función de cumplimiento como autoridad para decisiones finales sobre riesgos y contrataciones
Importancia de cultura organizacional y formación para asegurar toma de conciencia en todos los niveles

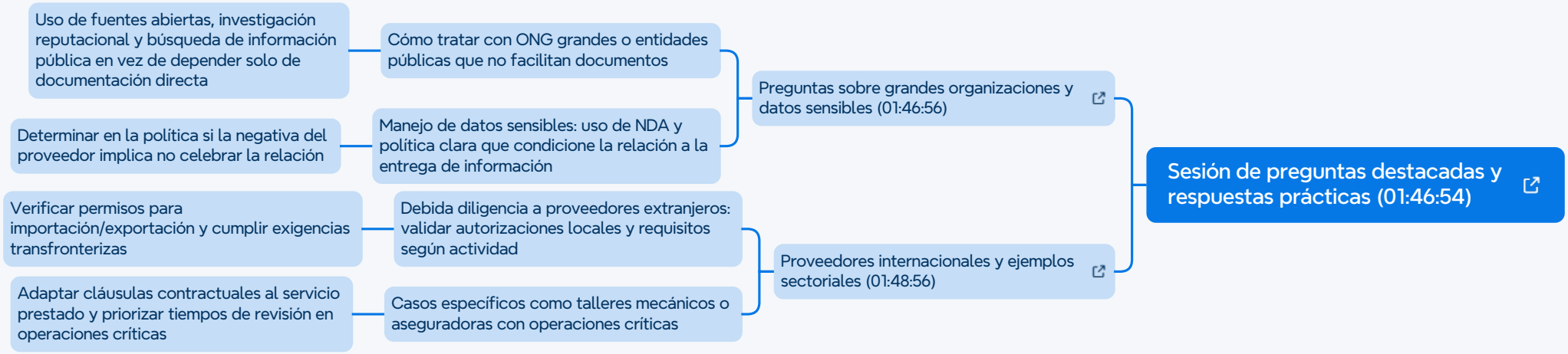
Debida diligencia aplicada a proveedores: webinar y regulaciones regionales (01:18:50)

- Concepto y etapas en adquisiciones (01:18:55)
  - Debida diligencia como investigación o auditoría previa a relaciones contractuales
    - Incluye revisión de informes, estudios y documentos independientes relevantes para valorar la situación y el valor de la contraparte
  - Etapas de aplicación en compras: preselección, verificación documental, validación reputacional y monitorización continua
    - Requisitos de antigüedad de la empresa, comprobantes fiscales y verificación de poderes como controles habituales
- Clasificación de proveedores y criterios de riesgo (01:26:12)
  - Tres grandes grupos para priorizar debida diligencia
    - Proveedores críticos: impacto directo en el producto o servicio final (materias primas, tecnología, arrendamientos)
    - Por tipo de actividad: actividades reguladas o vulnerables (notarías, constructoras, comercializadoras de vehículos)
    - Por monto y frecuencia: relaciones recurrentes con impacto económico relevante
  - Indicadores para considerar bajo riesgo
    - No crítico, actividad no vulnerable, montos y frecuencias bajos relativos al tamaño financiero de la entidad
- Regulaciones en Latinoamérica y lecciones prácticas (01:27:58)
  - Diferencias entre países: ejemplos de Colombia, Honduras y Perú
    - Colombia: enfoque en contrapartes, adaptación a necesidades y apetito de riesgo de cada entidad
    - Honduras: reglas más detalladas para proveedores y alianzas, exige no-objeción de compliance, actualización bienal y posibilidad de diligencia reforzada
    - Perú: regulación más avanzada que define proveedores críticos, datos mínimos a solicitar, identificación de beneficiario real y alertas
  - Recomendación: tomar mejores prácticas regulatorias de la región y aplicarlas como buena práctica incluso si no existe obligación legal

Datos, documentos y buenas prácticas operativas (01:37:13)

- Datos y documentación mínima (01:37:21)
  - Datos básicos a solicitar según tipo de persona
    - Persona jurídica: composición accionaria, domicilio, actividad, datos fiscales, referencias
    - Persona natural: identificación, domicilio, actividad y referencias
  - Documentos de soporte para validación
    - Acta constitutiva, identificación de accionistas y apoderados, poderes vigentes, comprobantes fiscales, estados financieros y, cuando aplique, declaración jurada de no antecedentes
- Buenas prácticas y cláusulas contractuales (01:42:36)
  - Elaborar una política de conocimiento de proveedores y establecer apetito de riesgo
    - Definir qué información es obligatoria, tiempos de respuesta y periodicidad de actualizaciones
  - Uso de NDA para proteger información sensible y exigir documentación como condición contractual
    - Incluir cláusulas de cumplimiento de normas (anticorrupción, medio ambiente) y obligaciones de actualización y notificación de cambios
  - Implementar alertas automatizadas y revisiones periódicas
    - Monitoreo de listas negras diarias y sistemas que generen alertas cuando se sobrepase el apetito de riesgo
- Roles y coordinación entre áreas (01:53:03)
  - Definir funciones claras por fase del proceso
    - Área requirente: evaluación comercial y técnica inicial
    - Área legal: verificación documental y validez de poderes
    - Área de compliance: análisis reputacional, listas negras y dictamen final
  - Establecer flujo secuencial para evitar retrabajos
    - Validación documental previa a análisis de compliance para optimizar tiempos


Casos prácticos, urgencias y soluciones operativas (01:39:34)
Riesgos por falta de debida diligencia (01:39:34)
Ejemplo hipotético de arrendamiento sin verificación: riesgo operativo, reputacional y legal
Posible incautación de bienes, pérdida de operación y exposición mediática y sancionatoria
Tipos de riesgo a considerar: operacional, reputacional y legal
Importancia de prevenir y documentar el análisis realizado
Situaciones urgentes y proveedores críticos (01:58:02)
Establecer tiempos máximos de respuesta en la política
Compromisos de entrega de validaciones por áreas legal y compliance (por ejemplo, 24 horas para casos críticos)
No omitir diligencia por urgencia: escalamiento y medidas temporales con controles compensatorios
Definir excepciones formales y responsabilidades para decisiones aceleradas
Uso de gremios y cámaras como facilitadores (01:59:26)
Aprovechar certificaciones y validaciones sectoriales para agilizar verificaciones
Gremios que validan proveedores reducen carga de verificación individual
Considerar certificaciones externas como entrada de confianza pero mantener controles propios
Combinar fuentes externas con revisiones internas y monitorización continua


Sesión de preguntas destacadas y respuestas prácticas (01:46:54)
Preguntas sobre grandes organizaciones y datos sensibles (01:46:56)
Proveedores internacionales y ejemplos sectoriales (01:48:56)
Cómo tratar con ONG grandes o entidades públicas que no facilitan documentos
Uso de fuentes abiertas, investigación reputacional y búsqueda de información pública en vez de depender solo de documentación directa
Manejo de datos sensibles: uso de NDA y política clara que condicione la relación a la entrega de información
Determinar en la política si la negativa del proveedor implica no celebrar la relación
Debida diligencia a proveedores extranjeros: validar autorizaciones locales y requisitos según actividad
Verificar permisos para importación/exportación y cumplir exigencias transfronterizas
Casos específicos como talleres mecánicos o aseguradoras con operaciones críticas
Adaptar cláusulas contractuales al servicio prestado y priorizar tiempos de revisión en operaciones críticas

Integración práctica: preguntas finales y lecciones aprendidas (02:00:04)

- Inicio de relaciones y manejo de documentación pendiente (02:00:04)
  - Posibilidad de iniciar una relación urgente y completar el expediente posteriormente
    - Solicitar documentos mientras la relación opera y programar análisis posteriores para completar la debida diligencia
  - Minimizar riesgos cuando proveedores cuentan con validaciones externas
    - Si un proveedor ya cumple verificaciones confiables, puede reducir la necesidad de una diligencia amplia
- Listas negras y fuentes sin sistemas automatizados (02:00:37)
  - Fuentes públicas y privadas para consultar listas negras
    - GAFI, listas del Tesoro de Estados Unidos y listados nacionales
  - Importancia de contar con un proveedor que consolide listas
    - No todas las listas son accesibles en fuentes abiertas; un proveedor especializado facilita cobertura y actualización
- Requisitos de compliance del proveedor y su relevancia (02:01:23)
  - Valorar si el proveedor es sujeto obligado para exigir políticas de compliance
    - Si lo es, solicitar manual de cumplimiento y evidencias de cumplimiento de regulaciones aplicables
  - Adhesión a códigos de ética como plus, no siempre determinante para contratar
    - Puede considerarse ventaja pero no requisito excluyente salvo que la política interna lo establezca
- Momento de realizar búsquedas en listas de riesgo (02:02:39)
  - Búsquedas durante la comparación de ofertas pueden ahorrar tiempo y evitar rechazos tardíos
    - Pasar las preselecciones (por ejemplo, tres proveedores) por compliance antes de avanzar evita rehacer procesos
  - Adecuación al proceso interno de cada entidad
    - Decidir etapa óptima según recursos y flujo de trabajo para optimizar tiempos y selección
- Iniciar debida diligencia a proveedores actuales (02:03:53)
  - Definir previamente a qué proveedores se aplicará la diligencia y priorizar según criticidad
    - Establecer un formato sencillo para recabar datos básicos y lista de documentos
  - Usar la información recopilada para decidir continuidad o término de la relación
    - Detectar proveedores en listas negras o con problemas reputacionales que justifiquen finalizar la relación
- Ejemplo ilustrativo y cierre (02:04:48)
  - Caso real de estafa en la industria minera que evidencia la necesidad de debida diligencia
    - Adelantos sin verificación de antecedentes y la intervención de contactos llevaron a pérdidas millonarias
  - Lección: la debida diligencia protege activos y reputación y debe aplicarse incluso en relaciones con contactos de alta gerencia
    - Recomendación final de revisar más material audiovisual para profundizar en ejemplos y técnicas